Prüfliste Schlussrechnung

Schlussrechnung eines Bauunternehmens prüfen – Prüffähigkeit, Mengen, Nachträge, Abzüge, Sicherheiten

Mit dieser Prüfliste gehen Sie eine Schlussrechnung in der Reihenfolge durch, in der sie entsteht: zuerst der Vertrag, dann Form und Prüffähigkeit, dann Mengen, Positionen, Nachträge und entfallene Leistungen, am Ende Abzüge, Sicherheiten und Fristen. Tragen Sie je Punkt ein, ob die Angabe in Ordnung ist, ob Sie eine Unterlage nachfordern, ob Sie kürzen oder ob sich der Punkt nicht prüfen lässt. Der Prüfvermerk am Ende hält Ergebnis und Begründung fest.

Bauvorhaben und Anschrift	Auftragnehmer
Vertrag vom	Rechnungsnummer und Rechnungsdatum
Rechnung eingegangen am	Abnahme am
Schlussrechnungssumme brutto	Prüfer und Datum der Prüfung

So bewerten Sie

i. O.	in Ordnung	geprüft und durch Vertrag, Aufmaß oder Nachweis gedeckt
klären	Rückfrage offen	Angabe unklar oder Unterlage fehlt – schriftlich nachfordern
kürzen	Abzug begründet	ganz oder teilweise nicht geschuldet – Kürzung mit Begründung notieren
n. p.	nicht prüfbar	Leistung verdeckt oder Nachweis endgültig nicht vorhanden

1 Vertrag und Prüfgrundlagen

Vertragsart

Steht in den Vertragsunterlagen ausdrücklich, dass die VOB/B gilt, richten sich Fristen und Abrechnung nach ihr. Ohne diese Einbeziehung gelten die Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Ist der Auftraggeber ein Verbraucher und baut er neu oder saniert er erheblich, gelten zusätzliche Schutzvorschriften.

☐ BGB-Bauvertrag ☐ VOB/B-Vertrag ☐ Verbraucherbauvertrag ☐ unbekannt

Vergütungsart

Beim Einheitspreisvertrag wird nach vereinbarten Preisen und tatsächlich ausgeführten Mengen abgerechnet, das Aufmaß ist dafür notwendig. Beim Pauschalpreisvertrag bleibt die Summe grundsätzlich unverändert, ein Aufmaß zur Mengenprüfung entfällt.

☐ Einheitspreise ☐ Detail-Pauschalpreis ☐ Global-Pauschalpreis ☐ Stundenlohn ☐ gemischt ☐ unbekannt

Art der vereinbarten Sicherheit

Ohne vertragliche Vereinbarung besteht kein Anspruch auf eine Sicherheit, auch wenn die VOB/B einbezogen ist. Prüfen Sie Höhe, Zweck und den Zeitpunkt der Rückgabe im Vertrag.

☐ Bareinbehalt ☐ Bürgschaft ☐ Hinterlegung ☐ keine ☐ unbekannt

☐ Vertrag mit allen Anlagen und Vertragsbedingungen liegt vor

☐ Leistungsverzeichnis mit Mengen und Einheitspreisen liegt vor

- ☐ Abnahmeprotokoll mit Mängelliste liegt vor
- ☐ Alle Nachtragsvereinbarungen und Anordnungen liegen vor
- ☐ Aufmaße, Abrechnungszeichnungen und Stundenlohnzettel liegen vor
- ☐ Übersicht aller Abschlags- und Vorauszahlungen liegt vor

Notizen

2 Form und Kennzeichnung der Rechnung

	i. O.	klären	kürzen	n. p.
Rechnung ist als Schlussrechnung gekennzeichnet und nennt Bauvorhaben und Vertrag Woran erkennen: Überschrift, Bezug auf den Vertrag und die Zusammenstellung aller Leistungen. i. O.: eindeutig als Schlussrechnung bezeichnet. klären: nur als Rechnung bezeichnet, obwohl alle Leistungen abgerechnet sind – die Einordnung entscheidet über Fristen und Ausschlusswirkung.	☐	☐	☐	☐
Eingangsdatum der Rechnung ist festgehalten Das Eingangsdatum bestimmt den Beginn der Prüf- und Zahlungsfrist. Halten Sie es auf der Rechnung oder im Posteingang fest, bevor die Prüfung beginnt.	☐	☐	☐	☐
Rechnungsdatum und fortlaufende Rechnungsnummer sind angegeben	☐	☐	☐	☐
Name und Anschrift von Auftragnehmer und Auftraggeber sind vollständig	☐	☐	☐	☐
Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist angegeben	☐	☐	☐	☐
Zeitpunkt oder Zeitraum der Leistung ist angegeben	☐	☐	☐	☐
Entgelt ist nach Steuersätzen aufgeschlüsselt, Steuersatz und Steuerbetrag sind ausgewiesen Woran erkennen: getrennte Nettosummen je Steuersatz und ein ausgewiesener Steuerbetrag. kürzen: ist die Umsatzsteuer falsch berechnet, wird nicht die Leistung gekürzt, sondern eine berichtigte Rechnung verlangt.	☐	☐	☐	☐
Bei Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers ist die Rechnung ohne Umsatzsteuer gestellt und enthält den Hinweis darauf Bei Bauleistungen an einen Unternehmer, der selbst nachhaltig Bauleistungen erbringt, schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Umsatzsteuergesetz. Die Rechnung weist dann keine Umsatzsteuer aus, sondern den Hinweis auf die Steuerschuld des Leistungsempfängers.	☐	☐	☐	☐

Notizen

ing-bassam.de

3 Prüffähigkeit der Abrechnung

	i. O.	klären	kürzen	n. p.
Reihenfolge der Posten entspricht den Vertragsunterlagen Woran erkennen: Titel und Ordnungszahlen der Rechnung lassen sich Zeile für Zeile dem Leistungsverzeichnis zuordnen. klären: eigene Gliederung des Auftragnehmers, die ein Nachrechnen erschwert – Umstellung verlangen.	☐	☐	☐	☐
Bezeichnungen der Positionen sind die des Vertrags	☐	☐	☐	☐
Mengenberechnungen zum Nachweis von Art und Umfang sind beigefügt Woran erkennen: nachvollziehbare Rechenwege mit Maßen, nicht nur Endmengen. i. O.: jede Menge lässt sich aus der Berechnung herleiten. n. p.: nur Summen ohne Rechenweg – die Rechnung ist insoweit nicht prüffähig.	☐	☐	☐	☐
Abrechnungszeichnungen sind beigefügt und mit den Berechnungen abgestimmt Abrechnungszeichnungen stellen den Bezug zwischen den abgerechneten Werten und den Plänen her. Grundlage sind in der Regel die Ausführungspläne, ergänzt um die Maße, die dort nicht enthalten sind.	☐	☐	☐	☐
Belege sind beigefügt, etwa Lieferscheine, Wiegekarten oder Nachunternehmerrechnungen	☐	☐	☐	☐
Vertragsänderungen und -ergänzungen sind in der Rechnung deutlich hervorgehoben Woran erkennen: Nachträge stehen in eigenen Titeln oder sind deutlich markiert. klären: Nachtragsleistungen sind in den Hauptpositionen versteckt – getrennte Abrechnung verlangen, sonst bleibt unklar, was auf welcher Grundlage bezahlt wird.	☐	☐	☐	☐
Anlagen sind gekennzeichnet und den Positionen eindeutig zuzuordnen	☐	☐	☐	☐
Falls erforderlich: Einwendungen gegen die Prüffähigkeit sind schriftlich und begründet erhoben Nach der VOB/B kann sich der Auftraggeber auf eine fehlende Prüfbarkeit nicht mehr berufen, wenn er die Einwendungen nicht bis zum Ablauf der Prüffrist unter Angabe der Gründe erhebt. Im BGB-Bauvertrag gilt die Schlussrechnung als prüffähig, wenn innerhalb von 30 Tagen nach Zugang keine begründeten Einwendungen erhoben werden.	☐	☐	☐	☐

Notizen

4 Mengen und Aufmaß

	i. O.	klären	kürzen	n. p.
Gemeinsames Aufmaß ist durchgeführt und von beiden Seiten unterschrieben Woran erkennen: Aufmaßblätter mit Datum und zwei Unterschriften. i. O.: gemeinsam festgestellt, möglichst während der Ausführung. klären: einseitiges Aufmaß des Auftragnehmers – nachmessen oder gemeinsam wiederholen.	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Leistungen, die später verdeckt waren, wurden rechtzeitig festgestellt Bauteile, die nach dem Schließen nicht mehr zugänglich sind, lassen sich nur während der Ausführung erfassen. Fehlt die Feststellung, ist die Menge später nicht prüfbar und muss aus Plänen und Bautagebuch hergeleitet werden.	☐	☐	☐	☐
Abgerechnete Mengen stimmen mit Aufmaß und Abrechnungszeichnung überein	☐	☐	☐	☐
Abrechnungsregeln der VOB/C für das jeweilige Gewerk sind angewendet Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen der VOB/C enthalten je Gewerk eigene Abrechnungsregeln; ergänzend gilt die ATV DIN 18299 für alle Gewerke. Abweichende Abrechnungsregeln gelten nur, wenn sie vereinbart sind.	☐	☐	☐	☐
Übermessungs- und Abzugsregeln sind richtig angewandt Übermessungsregeln bestimmen, welche Raum-, Flächen- und Längenmaße bei der Mengenermittlung nicht abgezogen werden; sie sollen den Abrechnungsaufwand verringern. kürzen: Abzüge wurden unterlassen, die die Regel des Gewerks ausdrücklich vorsieht.	☐	☐	☐	☐
Stichprobe: die größten Positionen und zwei zufällig gewählte sind nachgerechnet	☐	☐	☐	☐
Mengenabweichung gegenüber dem Leistungsverzeichnis ist je Position geprüft Liegt die ausgeführte Menge einer Position höchstens 10 v. H. über oder unter der Menge im Vertrag, bleibt der vertragliche Einheitspreis maßgebend. Erst bei einer größeren Abweichung, nach oben wie nach unten, wird auf Verlangen ein neuer Preis vereinbart, der die Mehr- oder Minderkosten einbezieht.	☐	☐	☐	☐
Mengen aus Abschlagsrechnungen sind nicht zusätzlich abgerechnet	☐	☐	☐	☐
Rechenprüfung der Einzel-, Titel- und Endsummen ist erfolgt	☐	☐	☐	☐

Notizen

5 Positionen, Preise und Stundenlohn

	i. O.	klären	kürzen	n. p.
Einheitspreise stimmen mit dem Leistungsverzeichnis überein Woran erkennen: Preisspalte der Rechnung neben das Leistungsverzeichnis legen. kürzen: abweichender Preis ohne Nachtragsvereinbarung – auf den vertraglichen Preis zurückführen.	☐	☐	☐	☐
Keine Position abgerechnet, die nicht beauftragt war	☐	☐	☐	☐
Eventual- und Bedarfspositionen sind nur abgerechnet, wenn sie abgerufen wurden	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Vereinbarter Nachlass oder Rabatt ist vollständig berücksichtigt Ein Nachlass braucht einen klaren Bezug: auf Einzelpreise oder auf die Gesamtsumme. kürzen: Nachlass fehlt oder ist nur auf einen Teil der Summe angewendet, obwohl er für den ganzen Auftrag vereinbart war.	☐	☐	☐	☐

Preisgleitung

Ohne besondere Vereinbarung sind die Angebotspreise Festpreise; höhere Lohn- oder Materialkosten nach Angebotsabgabe können dann nicht nachgefordert werden. Ist eine Gleitklausel vereinbart, verlangen Sie den Nachweis der Berechnung.

☐ keine vereinbart ☐ Lohngleitklausel ☐ Stoffpreisgleitklausel ☐ unbekannt

Stundenlohnarbeiten waren vor ihrem Beginn ausdrücklich als solche vereinbart Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vor Beginn ausdrücklich vereinbart wurden. kürzen: Stundenlohn ohne Vereinbarung abgerechnet, obwohl die Leistung von einer Position des Leistungsverzeichnisses erfasst ist.	☐	☐	☐	☐
Stundenlohnzettel sind unterschrieben und waren fristgerecht eingereicht Der Auftraggeber hat bescheinigte Stundenlohnzettel unverzüglich, spätestens innerhalb von 6 Werktagen nach Zugang zurückzugeben; nicht fristgemäß zurückgegebene Zettel gelten als anerkannt. Prüfen Sie Stunden, Qualifikation, Tätigkeit und Ort.	☐	☐	☐	☐
Stundenlohnarbeiten sind als eigener Titel ausgewiesen	☐	☐	☐	☐

Notizen

6 Nachträge

	i. O.	klären	kürzen	n. p.

Anspruchsgrundlage je Nachtrag

Die Grundlage entscheidet über die Preisbildung und darüber, ob eine Ankündigung nötig war. Ordnen Sie jeden Nachtrag zuerst zu, bevor Sie die Höhe prüfen.

☐ geänderte Leistung ☐ zusätzliche Leistung ☐ Mengenänderung ☐ Stundenlohn
☐ ohne Auftrag ausgeführt ☐ unklar

Nachträge sind gesondert ausgewiesen und eindeutig bezeichnet	☐	☐	☐	☐
Nachtrag war vor der Ausführung vereinbart Woran erkennen: unterschriebene Nachtragsvereinbarung mit Datum vor der Ausführung. i. O.: Vereinbarung liegt vor, Verweis darauf genügt in der Rechnung. klären: Nachtrag erscheint erstmals in der Schlussrechnung – Grund, Höhe und Anordnung vollständig belegen lassen.	☐	☐	☐	☐
Bei zusätzlicher Leistung war der Vergütungsanspruch vor Beginn angekündigt	☐	☐	☐	☐
Leistung war nicht schon im vertraglichen Bausoll enthalten Woran erkennen: Leistungsbeschreibung, Pläne und Vorbemerkungen durchsuchen. kürzen: die Leistung ist von einer Position oder von den Nebenleistungen des Gewerks erfasst, also kein Nachtrag.	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Preis ist aus den Preisermittlungsgrundlagen des Vertrags entwickelt Den Maßstab bilden die Preisermittlungsgrundlagen der vertraglichen Leistung sowie die besonderen Kosten, die die verlangte Leistung verursacht. klären: freie Preisbildung ohne Bezug zur Urkalkulation – Kalkulationsnachweis verlangen.	☐	☐	☐	☐
Leistungen ohne Auftrag sind erkannt und gesondert bewertet Leistungen, die ohne Auftrag oder in eigenmächtiger Abweichung ausgeführt wurden, werden grundsätzlich nicht vergütet. Eine Vergütung kommt in Betracht, wenn der Auftraggeber sie nachträglich anerkennt oder sie für die Erfüllung notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen entsprachen und unverzüglich angezeigt wurden.	☐	☐	☐	☐
Mehrkosten aus Bauzeitverlängerung sind gesondert ausgewiesen und dem Grunde nach geprüft	☐	☐	☐	☐

Notizen

7 Entfallene und geminderte Leistungen

	i. O.	klären	kürzen	n. p.
Nicht erbrachte Positionen sind aus der Rechnung herausgenommen Woran erkennen: Positionen mit Vordermenge, aber ohne Leistung vor Ort. kürzen: abgerechnete Position, die nachweislich nicht ausgeführt wurde – Bautagebuch, Fotos und Abnahmeprotokoll als Nachweis beilegen.	☐	☐	☐	☐
Mindermengen sind geprüft und eine Preisanpassung ist bewertet	☐	☐	☐	☐
Vom Auftraggeber selbst übernommene Leistungen und Lieferungen sind abgesetzt	☐	☐	☐	☐
Beim Pauschalvertrag sind entfallene oder erheblich geänderte Leistungen bewertet Beim Pauschalvertrag ändert sich die Vergütung im Grundsatz nicht. Entfernt sich die ausgeführte Leistung aber so weit von der vereinbarten, dass es unzumutbar wäre, an der Pauschalsumme festzuhalten, kann ein Ausgleich verlangt werden; er wird aus den Preisermittlungsgrundlagen abgeleitet.	☐	☐	☐	☐

Notizen

8 Abzüge und Einbehalte

	i. O.	klären	kürzen	n. p.
Alle Abschlags- und Vorauszahlungen sind vollständig und mit richtigem Betrag abgesetzt Woran erkennen: Zahlungsübersicht mit Datum und Betrag neben die Rechnung legen. kürzen: eine geleistete Zahlung fehlt in der Zusammenstellung – häufigster und teuerster Fehler in Schlussrechnungen.	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Skonto ist nur abgezogen, wenn es vereinbart war und die Frist eingehalten wird Zu einer Skontovereinbarung gehören eine eindeutig berechenbare Frist und die Höhe des Abzugs. Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind nach der VOB/B unzulässig.	☐	☐	☐	☐
Umlagen für Baustrom, Bauwasser, Abfall oder Gerüst sind nur nach Vereinbarung abgezogen	☐	☐	☐	☐
Vertragsstrafe: Vereinbarung, Verzug und die vertragliche Obergrenze sind geprüft Eine Vertragsstrafe setzt eine wirksame Vereinbarung, die Verknüpfung mit einer Frist und Verzug des Auftragnehmers voraus. Höhe und Obergrenze sind in vorformulierten Verträgen rechtlich begrenzt; lassen Sie die Klausel vor dem Abzug anwaltlich prüfen und beachten Sie einen erforderlichen Vorbehalt bei der Abnahme.	☐	☐	☐	☐
Einbehalt wegen gerügter Mängel ist gesondert ausgewiesen und der Höhe nach begründet Kann der Auftraggeber die Beseitigung eines Mangels verlangen, darf er nach der Abnahme einen angemessenen Teil der Vergütung zurückbehalten; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung erforderlichen Kosten. Die Darlegungs- und Beweislast für die Höhe trägt der Auftragnehmer; der Auftraggeber muss zunächst nur grob schätzen und den Einbehalt schriftlich begründen.	☐	☐	☐	☐
Gegenforderungen aus Ersatzvornahme oder Schadensersatz sind getrennt aufgeführt Gegenforderungen darf der Auftraggeber einbehalten. Für andere Einbehalte braucht er eine Grundlage im Vertrag oder im Gesetz. Trennen Sie Kürzungen der Leistung von Gegenforderungen, sonst wird die Zahlungsabrechnung unklar.	☐	☐	☐	☐
Steuerabzug bei Bauleistungen ist einbehalten oder eine gültige Freistellungsbescheinigung liegt vor Empfängt ein Unternehmer oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts eine Bauleistung, sind 15 Prozent der Gegenleistung einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. Der Abzug entfällt, wenn im Zeitpunkt der Zahlung eine gültige Freistellungsbescheinigung vorliegt oder eine Bagatellgrenze nicht überschritten wird.	☐	☐	☐	☐
Umsatzsteuer auf die Schlussrechnungssumme ist richtig berechnet	☐	☐	☐	☐
Verzugszinsen des Auftragnehmers sind gesondert ausgewiesen und der Höhe nach nachvollziehbar	☐	☐	☐	☐

Notizen

9 Sicherheiten und Rückgabe

	i. O.	klären	kürzen	n. p.
Vereinbarte Sicherheitssumme stimmt mit der Abrechnungssumme überein	☐	☐	☐	☐

ing-bassam.de

Vertragserfüllungssicherheit ist nach Abnahme und Schlusszahlung zurückzugeben Die Sicherheit dient der vertragsgemäßen Ausführung und den Mängelansprüchen. Prüfen Sie, welcher Teil mit der Abnahme frei wird und welcher Teil für die Mängelansprüche stehen bleibt.	☐	☐	☐	☐
Bareinbehalt ist auf ein Sperrkonto eingezahlt, über das beide nur gemeinsam verfügen Soll die Sicherheit in Teilbeträgen von den Zahlungen einbehalten werden, darf die Zahlung um höchstens 10 v. H. gekürzt werden; der einbehaltene Betrag ist mitzuteilen und binnen 18 Werktagen auf ein Sperrkonto einzuzahlen. Bleibt die Einzahlung aus, kann der Anspruch auf die Sicherheit entfallen.	☐	☐	☐	☐
Wahl- und Austauschrecht des Auftragnehmers ist beachtet Der Auftragnehmer hat grundsätzlich die Wahl unter den Arten der Sicherheit und kann eine Sicherheit durch eine andere ersetzen. Etwas anderes gilt, wenn der Vertrag einen Einbehalt vorsieht, der nur gegen eine Bürgschaft für Mängelansprüche abgelöst werden darf.	☐	☐	☐	☐
Bürgschaftsurkunde ist geprüft – unbefristet, mit Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, nicht auf erstes Anfordern Der Bürge muss schriftlich erklären, dass er auf die Einrede der Vorausklage verzichtet. Die Bürgschaft darf zeitlich nicht befristet sein und ist nach den Vorgaben des Auftraggebers auszustellen. Eine Bürgschaft auf erstes Anfordern darf der Auftraggeber nicht verlangen.	☐	☐	☐	☐

Notizen

10 Fristen, Prüfvermerk und Freigabe

- ☐ Prüffrist ist aus dem Eingangsdatum berechnet und notiert
- ☐ Verlängerte Zahlungsfrist ist nur angesetzt, wenn sie ausdrücklich vereinbart und sachlich gerechtfertigt ist
- ☐ Einwendungen gegen die Prüffähigkeit sind innerhalb der Frist erhoben
- ☐ Unbestrittenes Guthaben ist als Abschlagszahlung ausgezahlt, wenn sich die Prüfung verzögert
- ☐ Jede Kürzung ist je Position schriftlich begründet
- ☐ Mitteilung über die Schlusszahlung ist erteilt, bei VOB/B-Verträgen mit Hinweis auf die Ausschlusswirkung
- ☐ Vorbehalt des Auftragnehmers ist erfasst und die weitere Rechnung ist abgewartet
- ☐ Prüfvermerk mit Ergebnis, Kürzungssumme und Zahlungsempfehlung ist erstellt
- ☐ Prüfliste, Aufmaße und Begründungen sind zur Rechnung abgelegt

Notizen

ing-bassam.de

So werten Sie Ihre Befunde aus

• Fehlen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen oder Belege, ist die Rechnung insoweit nicht prüffähig: Einwendungen schriftlich, begründet und innerhalb der Prüffrist erheben.

• Mehr als ein Punkt mit „n. p." in den Abschnitten 4 oder 6: Prüfung nicht abschließen, sondern die fehlenden Nachweise schriftlich nachfordern und die Frist im Blick behalten.

• Jede Kürzung braucht eine Begründung aus Vertrag, Aufmaß oder Nachweis. Eine Kürzung ohne Begründung führt zum Streit darüber, ob und in welcher Höhe die Vergütung fällig ist.

• Einbehalte wegen Mängeln getrennt von Kürzungen der Mengen ausweisen, damit erkennbar bleibt, welcher Betrag endgültig entfällt und welcher nur zurückgehalten wird.

• Streit über Mengen, Aufmaß, Nachträge oder die Höhe von Mangelbeseitigungskosten: die technische Prüfung einem Bauingenieur oder Sachverständigen übertragen, die rechtliche Bewertung einem Rechtsanwalt.

• Vor der Schlusszahlung prüfen, welche Sicherheiten zurückzugeben sind und welcher Teil für die Mängelansprüche stehen bleibt.

Hinweise

• Platzhalter in eckigen Klammern durch eigene Angaben ersetzen.
• Die genannten Fristen und Abrechnungsregeln gelten für Verträge, in die die VOB/B einbezogen ist. Im Bauvertrag nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch gelten eigene Regeln; prüfen Sie zuerst Abschnitt 1 dieser Liste.
• Ein Verlangen nach Richtigstellung wegen Aufmaß-, Rechen- und Übertragungsfehlern bleibt auch dann möglich, wenn Ausschlussfristen abgelaufen sind.
• Diese Prüfliste ist eine fachliche Arbeitshilfe und keine Rechtsberatung. Ob und in welcher Höhe Ansprüche bestehen, beurteilt ein Rechtsanwalt.

Grundlagen: VOB/B in der Fassung der VOB-Gesamtausgabe 2019: § 2, § 14, § 15, § 16 und § 17 · VOB/C, Abrechnungsregeln der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen, ergänzend ATV DIN 18299 · § 650g Abs. 4 BGB (prüffähige Schlussrechnung), § 641 Abs. 3 BGB (Zurückbehaltung bei Mängeln) · Umsatzsteuergesetz (Pflichtangaben in Rechnungen), § 13b UStG (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers) · § 48 und § 48b EStG (Steuerabzug bei Bauleistungen, Freistellungsbescheinigung) · Saalbach/Viering/Zanner: Vergütung, Nachträge und Abrechnung nach Ansprüchen, 2023, S. 137 und S. 139 · Würfele/Bielefeld/Gralla: Bauobjektüberwachung, 3. Aufl. 2017, S. 141 und S. 149

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.